

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2402/2530

บริษัท เวลด์ฟิกเกอร์เซนเตอร์แอนด์
เฮิลท์ค ลับ จำกัด

โจทก์

ຈຳເລຍ

กรมสรรพากร กับพวก

ป.รัชฎาภกร มาตรา บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2

โจทก์ประกอบกิจการเปิดบริการลูกค้ารวม 5 ประเภท ได้แก่การบริหารร่างกาย
อบตัวด้วยไอน้ำแบบชาวน้ำ กระชับกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเรียกว่าเอส.ซี ลดตะโพกด้วย
เครื่องสั่นและลดหน้าท้องเรียกว่าอาร์.ซี และนวด ในสถานที่แห่งเดียวกันโดยคิดค่า
บริการรวมกันตามจำนวนครั้งที่มารับบริการ กิจการของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการให้
บริการ ในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถาน
นวดหรืออบตัวอย่างอื่นตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4
ชนิด 2 โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับ.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ประกอบกิจการเป็นสถานบริหารร่างกายส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายมีส่วนสัสดสวยงามและบำรุงร่างกายตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการบริหารร่างกายเป็นหลัก การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประกอบกิจการค้าของโจทก์ทุกอย่างเป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

หรือสถานนวดตัวอย่างอื่น ให้โจทก์เสียภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ในอัตรา ร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมิน ภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า แม้กิจการค้าของโจทก์จะเป็นสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบ ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือไม่ก็ตามแต่กิจการของโจทก์ก็เป็นกิจการ รับจ้างทำของให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นซึ่งโจทก์ก็ต้องเสียภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับเช่นกัน การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยเหตุผลและหลัก กฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า กิจการของโจทก์มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบริหาร ร่างกาย ลดน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวดและอบตัวเป็นเพียงส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งเท่านั้น รายรับจากการนวดตัวโจทก์ได้แยกประเภทจากรายรับประเภทอื่น และได้นำไปเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าแล้ว ที่เจ้าพนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทำการประเมินและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์เสีย ภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของยอดรายรับทุกประเภททั้งหมดจึงไม่ชอบ พินิจพิช ษา เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานประเมิน ตามแบบแจ้งการประเมิน ภาษีการค้าเลขที่ไปแจ้งภาษีอากร 1041/3/04917 และเลขที่ไปแจ้งภาษีอากร 1041/3/14918 ลงวันที่ 31 มกราคม 2527 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 45ก./2529/2 และเลขที่ 45ข./2529/2 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2529

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง โจทก์ได้ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 10 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากิจการของโจทก์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่มีบริการอาบน้ำ นวด หรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้ารวมอยู่ด้วยตรงตามพระราชบัญญัติสถานบริการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2521 บัญญัติไว้ แต่โจทก์อ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายดังกล่าว แต่ก็เห็นว่าบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่5)พ.ศ. 2521 และใช้บังคับอยู่ในขณะพิพาท ได้บัญญัติถึงการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และได้บัญญัติรวมถึง การให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นด้วย ดังนั้น แม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการแต่โจทก์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นการให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่น ตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ที่แก้ไขแล้ว ดังจำเลยทั้งสองฎีกา

ปัญหาที่ต่างนำเสนอโต้แย้งกันต่อไปมีว่า กิจการของโจทก์ซึ่งได้แบ่งเป็นประเภทดังกล่าวแล้วนั้นพยานโจทก์ต่างเบิกความทောင်းเดียวกันว่า แต่ละประเภทแยกเป็นสัดส่วนเป็นแผนก ๆ ไป ลูกค้ามีสิทธิจะเลือกรับบริการจากโจทก์ในประเภทใดหรือหลายประเภทก็ได้ ซึ่งโจทก์ได้ออกใบเสร็จระบุประเภทที่ลูกค้าเข้ารับบริการไว้ รวมทั้งรายได้ที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าก็ได้มีการลงรายงานรายรับแยกประเภทไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนฝ่ายจำเลยนำเสนอโต้แย้งว่าโจทก์คิดค่าบริการเป็นคอร์ส แล้วแต่จำนวนครั้งที่จะมาใช้บริการโดยได้ความจากนางศรีวัฒนา เกษมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการตรวจสอบกองตรวจภาษีอากรของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ไปติดต่อและได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ดังกล่าวแล้ว นางสาววรรณิเศรษฐ

ธนารักษ์ นิติกร ประจำกองคดีของจำเลยที่ 1 ซึ่งเคยไปรับบริการจากโจทก์ ก็ให้การ
ทำนองเดียวกันว่าโจทก์คิดค่าบริการทั้งหมด 60 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท ใน
เงื่อนไขว่า ลดน้ำหนักได้ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ศาลฎีกาเห็นว่าไม่ว่าโจทก์จะแยก
ประเภทการให้บริการเป็นแผนก ๆ หรือไม่ก็ตาม ก็เห็นได้ชัดว่าการให้บริการลูกค้า
ทั้งห้าประเภทดังกล่าวแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่นตามความ
หมายดังที่บัญญัติไว้ในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งโจทก์จะ
ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับทั้งสิ้น โจทก์หาชอบที่จะแยกบริการ
ที่โจทก์อ้างว่าไม่ใช่เป็นการนวดตัวออกจากบริการนวดตัวเพื่อเสียภาษีการค้าต่างหาก
จากการนวดตัวดังโจทก์แก้ฎีกาได้ไม่ เพราะการให้บริการดังกล่าวทั้งหมดต่างก็มีการ
ให้บริการในสถานที่ซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายดังกล่าวแล้วแห่งเดียวกัน
นั่นเอง แม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์เป็นการออกกำลังกายหรือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยด้วยการบริการร่างกายโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลด้วยดังโจทก์แก้ฎีกา
ก็ตาม ก็หาทำให้กิจการของโจทก์กลายเป็นไม่ใช่การให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด
หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่น ตาม
บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ไปไม่ คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน
และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้วที่ศาลภาษีอากรกลาง
ให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยทั้งสี่
ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ